Revisão jurídica do Capítulo 1 — Leitura do RSPE (APTO 7.14.7)

Primeira etapa: só revisão, sem alteração de código. Lei vigente em outubro de 2026 (inclusive Leis 14.843/2024, 15.358/2026 e 15.402/2026). Precedentes conferidos no JusRatio. Código conferido no branch main (7.14.7); os 80 testes passam. Casos rodados no programa são fictícios.

Resumo

79	67	8	3	2	4
regras revisadas	corretas	erros de resultado	erros de fundamento ou citação	erros só de texto	teses discutíveis

17 achados em 12 regras. Prioridade: **1 alta**, 6 médias, 10 baixas. Os cinco pontos já conhecidos foram **todos confirmados** (A5, C1, A1, A3 e A6, na ordem da lista recebida).

O que mais importa

- **A1 (alta)** — a data-base calculada se move para a nova prisão só porque há crime no período, sem trânsito nem falta homologada. Isso apaga tempo cumprido para a progressão e contraria a Súmula 526/STJ (que pressupõe a falta reconhecida) e o Tema 1006/STJ.
- **A2** — falta "SIM" dá conduta "não atende" mesmo quando o bom comportamento já foi readquirido pelo cumprimento do lapso (LEP, art. 112, § 7º, aplicado pela 1ª e pela 2ª Câmara Criminal do TJMS).
- **A3, A4, A5, A7** — janela da falta até a emissão do RSPE; 16% não aplicado a fato anterior a 2020; duas datas para o término do art. 75; período de incompatibilidade de regime cortado sem aviso (SV 56).
- **Pendentes nos tribunais** que afetam o capítulo: STJ, Tema 1457 (data-base quando a prisão é descontínua, afetado em 06/2026) e Tema 1126 (prazo de 3 anos da falta, afetado em 2021). Nenhum tem tese ainda.

Como os exemplos foram refeitos

As 17 contas dos exemplos do capítulo foram refeitas à mão e bateram com o relatório: recusa por impressora virtual (400 < 500), conversão de "1a12m0d" e de 729 dias, soma 5a6m20d, incompatibilidade (229 dias, corte de 1 dia), custódia de 60 dias, tolerância de 7,76 dias, pena cumprida de 1.099 dias e as projeções de 805 e 1.170 dias, previsão deslocada para 27/12/2026, términos 15/12/2027, 01/04/2030 e 09/12/2045, janela da falta, prescrição da falta em 09/03/2026, vencido há 25 dias, prioridade por volta de 11/10/2026 e RSPE com 72 dias. Cinco situações foram rodadas no programa com dados fictícios (A1, A2, A4, A6 e D4).

Tabela dos achados

Ordem: erros de resultado (A), de fundamento ou citação (B), só de texto (C) e teses discutíveis (D). Quando código e relatório divergem, a coluna Problema diz qual dos dois está errado.

Nº	Regra	Problema	Fundamento	Efeito para o assistido	Correção proposta	Tipo	Prioridade
A1	1.7 Ajustes da data-base calculada (p. 23), ajuste 3 — **ponto conhecido 3**	Quando o SEEU não imprime a data-base, o programa a muda para a data da nova prisão sempre que há crime com fato entre a soltura e essa prisão, **sem exigir trânsito em julgado nem falta homologada**. A coluna Falta, para o mesmo crime, exige trânsito. A recaptura depois de fuga sem falta homologada, ao contrário, mantém a data-base. Caso fictício rodado no programa: progressão em 10/03/2022, soltura 01/02/2023, crime sem sentença em 01/06/2023, flagrante 05/06/2023 → data-base 05/06/2023. O relatório descreve o código corretamente; **a regra é que está errada**.	LEP, art. 112, § 6º (só a falta grave interrompe); Súmula 526/STJ (dispensa o trânsito, mas pressupõe o reconhecimento da falta) e Súmula 533/STJ (procedimento disciplinar); STJ, Tema 1006 (condenação nova não altera a data-base).	Perde-se, para a progressão, o tempo cumprido entre a data-base antiga e a soltura (no exemplo, 328 dias). Data de progressão mais tardia.	Só mover a data-base quando houver falta homologada ou condenação transitada pelo crime. Sem isso, manter a última alteração de regime, em amarelo: "crime no período sem trânsito nem falta reconhecida — conferir".	Erro de resultado	**Alta**
A2	1.10 Coluna Conduta (p. 29) — requisito de conduta da saída temporária e da progressão antecipada	Com falta "SIM" nos 12 meses, o requisito fica "não atende", mesmo quando, depois da falta, a pessoa já cumpriu o lapso contado da nova data-base. Rodado: conduta "Boa" + falta SIM → não atende. Código e relatório coincidem; a regra não prevê o § 7º.	LEP, art. 112, § 7º: o bom comportamento é readquirido após 1 ano da falta "ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível". TJMS: 1ª Câm. Crim., 1608385-84.2025.8.12.0000 (j. 11/06/2026) e 1604752-31.2026.8.12.0000 (j. 13/10/2026); 2ª Câm. Crim., 1604657-98.2026.8.12.0000 (j. 13/10/2026). STJ: HC 1.112.988, decisão monocrática (j. 08/10/2026).	Benefício apontado como incabível quando pode caber; a defesa deixa de pedir.	Falta SIM com lapso posterior à falta já cumprido: "a conferir — conduta readquirida (LEP, art. 112, § 7º)", em vez de "não atende".	Erro de resultado	**Média**
A3	1.10 Coluna Falta (12 meses) (p. 28) — **ponto conhecido 4**	A janela de 12 meses termina na **emissão do RSPE**; saída temporária e progressão antecipada contam até **hoje**. Com RSPE emitido há dois meses, uma falta de 13 meses atrás aparece "SIM" na coluna e no requisito do livramento, embora já esteja fora dos 12 meses. Confirmado no código.	CP, art. 83, III, "b" (sem falta grave nos 12 meses anteriores ao pedido/decisão).	Livramento pode parecer barrado por falta que já saiu do prazo.	Contar até a data de hoje na coluna e no livramento (a regra já existe para a saída temporária). No detalhe, manter a leitura na data do RSPE.	Erro de resultado	**Média**
A4	1.7 Data-base informada pelo operador e progressão refeita (p. 23)	O 1/6 do SEEU vira 16% só para fato de 23/01/2020 a 07/05/2026; **fato anterior a 23/01/2020 fica com 1/6**. Rodado: fato de 10/01/2019 → 1/6; de 10/01/2021 → 16%. A Auditoria afirma que o 16% retroage (incoerência já anotada no cap. 11, p. 72). O relatório descreve o código; a regra está errada.	LEP, art. 112, I, na redação da Lei 13.964/2019 (16% ao primário sem violência), mais benéfico que 1/6, retroage: CF, art. 5º, XL; CP, art. 2º, par. único. STJ, Tema 1354 (retroatividade da Lei 13.964 e ultratividade da redação anterior, condenação por condenação). A Lei 15.402/2026 devolveu o caput a 1/6, mas o 16% segue para fatos até 07/05/2026.	Progressão refeita alguns dias mais tarde (pena de 8 anos: cerca de 19 dias).	Aplicar 16% a todo fato até 07/05/2026 de primário, sem violência e não hediondo, inclusive anterior a 23/01/2020.	Erro de resultado	**Média**

Nº	Regra	Problema	Fundamento	Efeito para o assistido	Correção proposta	Tipo	Prioridade
A5	1.8 Limite de cumprimento, CP art. 75 (p. 25) — **ponto conhecido 1**	Com o alerta do art. 75, a coluna Término da lista principal troca a data do SEEU pelo término máximo com "*"; a aba Extinção mantém a data do SEEU com ressalva. Duas datas para o mesmo término. Confirmado no código. O máximo em si está certo (30 anos para fatos anteriores a 23/01/2020; CF, art. 5º, XL).	Escolha de política já decidida: "a aba mantém a data do SEEU com ressalva e a Auditoria alerta". A lista principal contraria essa escolha.	O operador pode pedir com uma data e ver outra na aba; os avisos de vencimento usam datas diferentes.	Na lista, mostrar a data do SEEU com sinal de ressalva e o máximo na dica, como na aba Extinção. (Se preferirem o máximo, mudar também a Extinção: decidir uma das duas.)	Erro de resultado (divergência interna)	**Média**
A6	1.7 Data-base calculada — regressão com falta homologada (p. 22-23) — **ponto conhecido 5**	A tela mostra a data da falta, mas o dado gravado continua sendo a data da regressão; a planilha "Completo" e o resumo usam o gravado. Rodado: gravado 20/02/2025, tela 05/01/2025. O relatório não menciona a diferença.	Súmula 534/STJ e STJ, Tema 709 (a falta interrompe a contagem a partir da data da falta).	Planilha com data-base mais tardia (desfavorável) se for usada fora da tela.	Gravar e exportar a data-base calculada, com o motivo; ou exportar as duas com rótulos claros ("data da última alteração de regime" e "data-base").	Erro de resultado (só na planilha)	**Baixa**
A7	1.4 Incompatibilidade de regime que o próprio SEEU não contou (p. 17)	Quando o SEEU não conta o período "aguardando vaga", o programa corta a custódia em todas as áreas, **sem nenhum alerta**. Código e relatório coincidem.	STF, Súmula Vinculante 56: a falta de vaga não autoriza regime mais gravoso; o período em domiciliar ou monitoramento à espera de vaga é pena cumprida. A política para "monitoramento lançado como interrupção" já manda a Auditoria alertar.	Tempo cumprido some da progressão, do indulto e do término sem que a defesa perceba.	Manter a conta do SEEU, mas criar item "verificar" na Auditoria: "período de incompatibilidade de ... a ... não contado pelo SEEU: se a pessoa ficou em domiciliar ou monitorada aguardando vaga, pedir o cômputo (SV 56)".	Erro de resultado (lacuna)	**Média**
A8	1.7 Data-base calculada quando o SEEU não a imprime (p. 22)	Sem a data de referência, o programa usa a data da decisão de progressão.	STJ, Tema 1165: a decisão de progressão é declaratória; a data-base é a do preenchimento do último requisito, não a do deferimento.	Data-base mais tardia quando falta a data de referência (situação rara).	Nesse caso, marcar amarelo: "data de referência ausente: a data-base é a do preenchimento dos requisitos (STJ, Tema 1165) — conferir".	Erro de resultado (lacuna)	**Baixa**
B1	1.3 Violência ou grave ameaça (p. 15)	O relatório diz que o programa cita STJ, Tema 1336, e STF, Tema 1400, "para dizer que a VGA não é vedação geral dos decretos". Nenhum dos dois trata de violência: o Tema 1336/STJ diz que o indulto do Decreto 11.846/2023 não alcança o tráfico do caput e § 1º (salvo o privilegiado); o Tema 1400/STF (RE 1.542.482) diz que é constitucional indultar o tráfico privilegiado. No código as citações estão ligadas ao tráfico privilegiado (uso certo); só uma nota interna junta as duas coisas. **O relatório está errado.**	Teses conferidas no JusRatio.	Nenhum no resultado; risco de citação errada em peça.	No relatório, fundamentar a VGA no texto dos próprios decretos (art. 9º); deixar os Temas 1336 e 1400 só para o tráfico privilegiado, acrescentando a SV 63.	Erro de citação	**Baixa**
B2	1.8 Limite de cumprimento, CP art. 75 — texto do alerta	O alerta diz "término máximo em ..., antes ainda com o desconto de N remidos", sugerindo que a remição encurta o limite de 30/40 anos. A data na coluna não desconta a remição (o que está de acordo com os tribunais superiores).	STJ e STF: a remição incide sobre a pena total, não sobre o limite do art. 75 (Súmula 715/STF; STJ, AgRg no HC 331.882, 6ª T., 2018; HC 426.786, 5ª T., 2018; AgRg no HC 903.986, 5ª T., 2024; STF, HC 242.974, 1ª T., 2024). Corrente favorável: LEP, art. 128 ("pena cumprida, para todos os efeitos"). TJMS: não confirmado.	Nenhum na data; risco de pedido com tese rejeitada sem o aviso.	Reescrever: "pela jurisprudência do STJ e do STF, a remição abate da pena total, não do limite; tese contrária possível (LEP, art. 128)".	Erro de fundamento	**Baixa**
B3	1.10 Coluna Falta — fuga "só impede se reconhecida (STJ, Tema 1195)"	O Tema 1195/STJ trata do art. 4º, I, do Decreto 9.246/2017 e diz que a falta ocorrida nos 12 meses conta mesmo se apurada depois (salvo mora do Estado). Não sustenta a frase do programa. A tese foi retificada em embargos em 10/06/2026 (texto novo não confirmado).	Tema 1195/STJ (texto conferido no JusRatio); para "só impede se reconhecida", a base é a Súmula 533/STJ.	Nenhum no resultado; citação inadequada no texto exibido.	Trocar por Súmula 533/STJ; usar o Tema 1195 só nos decretos, com o sentido certo.	Erro de citação	**Baixa**

Nº	Regra	Problema	Fundamento	Efeito para o assistido	Correção proposta	Tipo	Prioridade
C1	1.11 Escala de prioridade de 1 a 7 (p. 31) — **ponto conhecido 2**	Confirmado: a escala e a "fila de prioridade do relatório geral" existem no código e não são usadas; o LEIA-ME ainda as menciona nas notas das versões 6.10.x.	Não se aplica.	Nenhum.	Retirar o código sem uso ou marcar essas notas do LEIA-ME como históricas.	Erro só de texto	**Baixa**
C2	1.10 Prescrição da falta disciplinar (p. 29)	"A mais antiga entre 3 anos de 365 dias antes de hoje e 365 dias antes de 25/12/2024, isto é, 26/12/2023": a mais antiga das duas é a primeira (em 26/10/2026, 27/10/2023), que muda a cada dia. 26/12/2023 é só o segundo termo. O código está certo; o texto não.	Não se aplica.	Nenhum.	Corrigir o texto: "a mais antiga entre ... (em 26/10/2026, 27/10/2023)".	Erro só de texto	**Baixa**
D1	1.9 Não iniciou o cumprimento (p. 27) e 1.7 ajuste 3 (início do cumprimento)	Prisão provisória encerrada antes do trânsito é tratada como detração, e a contagem da progressão começa na nova prisão (lapso sobre a pena menos a detração).	Corrente favorável: data-base na prisão cautelar, com o lapso sobre a pena total, sem contar o tempo em liberdade; a progressão sai antes (diferença = (1 − fração) × dias de detração). STJ: **Tema 1457 afetado em 16/06/2026** (REsp 2.266.131), exatamente sobre isso, ainda sem tese. STF e TJMS: não confirmado.	Pode atrasar a progressão de quem foi preso, solto e preso de novo.	Citar o Tema 1457 pendente no "Ponto discutível" e no motivo da data-base; na Auditoria, estimar a data pela corrente favorável, como "verificar".	Tese discutível	**Média**
D2	1.3 Hediondez lida do RSPE (p. 14-15) — homicídio simples com selo	O selo do SEEU no homicídio simples é mantido (pode ser grupo de extermínio); os benefícios ficam "a verificar".	Corrente favorável: só é hediondo se a sentença reconhecer a atividade típica de grupo de extermínio (Lei 8.072/90, art. 1º, I). Posição de STJ, STF e TJMS: não confirmada nesta revisão.	Coluna "hediondo" e resumo podem indicar hediondez não reconhecida.	No resumo, mostrar "hediondo a verificar (grupo de extermínio não informado)" em vez de "S".	Tese discutível	**Baixa**
D3	1.8 Art. 75 com fatos antes e depois de 23/01/2020 (p. 26)	O programa sustenta 30 anos para as penas dos fatos anteriores e marca "verificar" (já é "Ponto discutível" no relatório).	Favorável: irretroatividade da lei mais grave (CF, art. 5º, XL). Corrente contrária: 40 anos ao conjunto unificado. Posição de STJ, STF e TJMS: não confirmada.	Nenhum além do aviso.	Manter como está.	Tese discutível	**Baixa**
D4	1.3 Hediondez — homicídio do art. 121, § 2º-D (Lei 15.358/2026)	Sem selo, o programa diz não hediondo; com o selo do SEEU, hediondo. Rodado: § 2º-D com "40% - Hediondo primário" → hediondo.	Corrente favorável: a Lei 8.072, art. 1º, I, fala em "homicídio qualificado (art. 121, § 2º)"; o § 2º-D tem pena própria e não está escrito no rol (legalidade estrita). Jurisprudência: não localizada.	Fração de 70% ou mais quando a lei pode não exigir.	Com selo, marcar "hediondo a verificar (§ 2º-D fora do texto do art. 1º, I)".	Tese discutível	**Baixa**

Teses discutíveis: posição dos tribunais

Achado	Corrente favorável ao assistido	STJ	STF	TJMS
D1 — início da contagem com prisão descontínua	Data-base na prisão cautelar, lapso sobre a pena total	Tema 1457 afetado (16/06/2026), sem tese	Não confirmado	Não confirmado
D2 — homicídio simples com selo de hediondo	Hediondo só com grupo de extermínio reconhecido na sentença	Não confirmado	Não confirmado	Não confirmado
D3 — art. 75, fatos antes e depois de 23/01/2020	30 anos para as penas dos fatos anteriores	Não confirmado	Não confirmado	Não confirmado
D4 — homicídio do § 2º-D	Fora do rol literal: não hediondo	Sem precedente localizado	Sem precedente localizado	Sem precedente localizado
B2 — remição e art. 75	Remição abate o limite (LEP, art. 128)	Contrário: abate da pena total (AgRg no HC 331.882; HC 426.786; AgRg no HC 903.986)	Contrário: HC 242.974 (1ª T., 2024); Súmula 715	Não confirmado
A2 — conduta e § 7º do art. 112	Readquirida com o cumprimento do lapso	Favorável: HC 1.112.988 (monocrática, 08/10/2026)	Não confirmado	Favorável: 1ª e 2ª Câmaras Criminais (2025-2026)

Regras conferidas e corretas (67) — destaques

- Rol de hediondos da base jurídica conferido com o texto vigente da Lei 8.072/90, art. 1º: inclui vicaricídio (I-C), lesão em instituição de ensino (I-A, c), sequestro de menor e tráfico de pessoas contra criança (XI e XII), ECA arts. 240, § 1º, e 241-B, e domínio social estruturado (Lei 15.358/2026, p. único, VIII). Datas de corte de hediondez por inciso (Leis 13.964/2019, 14.811/2024, 14.994/2024, 15.358/2026) e o tráfico privilegiado fora (LEP, art. 112, § 5º; STF, HC 118.533; SV 63).
- Homicídio qualificado-privilegiado não hediondo: STJ, HC 41.579 (5ª T., 19/04/2005) e HC 23.973 (5ª T., 15/10/2002) — conferidos.
- Lei do tempo para artigo não informado (217-A × 213/214; 215-A; 24-A da Lei 11.340; 288) e irretroatividade (CF, art. 5º, XL).
- Fuga como falta permanente e prescrição contada da recaptura: STJ, HC 527.625 (5ª T., 2019) e AgRg no HC 779.723 (6ª T., 2023) — conferidos. Prazo de 2 anos antes da Lei 12.234/2010: HC 140.870 (5ª T., 2010) — conferido. Prazo de 3 anos: jurisprudência pacífica das duas turmas (ex.: AgRg no HC 724.598, AgRg no REsp 2.214.069, 2026).
- Data-base: Súmula 534/STJ, Tema 709/STJ e Tema 1006/STJ aplicados corretamente (salvo A1, A6 e A8). Regressão cautelar e somatório não movem a data-base.
- Limite do art. 75: 30 anos para fatos anteriores a 23/01/2020 e 40 para posteriores; dia do começo incluído; tempo fora da custódia somado; Súmula 715/STF.
- Incompatibilidade de regime não interrompe o cumprimento (SV 56); decretos de 2024 e 2025, art. 3º, I e III (pena substituída e suspensa) e art. 13, § 5º (indulto prevalece sobre comutação) — conferidos nos textos dos decretos.
- Texto atual do art. 112 da LEP conferido (Leis 14.843/2024, 15.358/2026 e 15.402/2026): 1/6 no caput; 25% e 30% com violência; 20% ao reincidente sem violência; 70/75/80/85% nos hediondos; § 1º com exame criminológico; § 7º reaquisição do bom comportamento. Lei 15.358/2026 em vigor desde 25/03/2026 (publicação).
- Leitura do documento, cabeçalho, identificação, campos do cálculo, contagem como o SEEU (escolha de política), soma por componente, eventos, períodos de custódia, incidentes, livramento, extinções, remições, situação da execução, prazos na tela, RSPE desatualizado e atendimentos: sem divergência entre código e relatório.

O que não foi confirmado

- Data de vigência da **Lei 15.402/2026** (08/05/2026): o texto foi confirmado no JusRatio; a data veio só do próprio programa.
- Data de vigência da **Lei 15.384/2026** (vicaricídio, 10/04/2026 na base do programa): o texto foi confirmado; a data, não.
- **Tema 1195/STJ**: texto da tese depois da retificação em embargos de declaração (10/06/2026).
- **Temas 1126 e 1457/STJ**: consta "afetado", sem tese, na atualização de 24/09/2026 da base consultada. Pode ter havido julgamento depois.
- Posição do **TJMS** sobre: data-base movida por crime sem trânsito (A1); remição e art. 75 (B2); 30 anos para fatos anteriores (D3); 16% para fato anterior a 2020 (A4); data-base com prisão descontínua (D1).
- Precedente do STJ que aplique expressamente o 16% a fato anterior a 23/01/2020 (o achado A4 se apoia na Constituição, no CP e no Tema 1354).
- Jurisprudência sobre hediondez do homicídio simples com selo (D2) e do homicídio do § 2º-D (D4).
- Datas de vigência das Leis 12.015/2009 (10/08/2009), 12.234/2010 (06/05/2010), 12.850/2013 (19/09/2013), 13.641/2018 (04/04/2018), 13.718/2018 (25/09/2018) e 13.964/2019 (23/01/2020): coerentes com o conhecimento geral, mas não conferidas na fonte oficial nesta revisão.
- STF, Tema 758 (falta grave por crime doloso exige apuração com contraditório): não citado nos achados por não ter sido conferido.

Segunda etapa (depois da aprovação)

Para cada achado aprovado: correção num branch próprio, um teste com caso fictício que reproduza o problema e passe depois da correção, e **python3 testes.py** completo. O PR só será aberto quando pedido. Sugestão de ordem: A1, A2, A7, A3, A4, A5, D1; depois os de prioridade baixa.

Anexo técnico — onde está cada regra no código

Só para quem for aplicar as correções.

Achado	Local
A1	rspe_view.py, linhas 369-381 (data-base calculada: crime no período)
A2	rspe_view.py, linha 2282 (requisito de conduta)
A3	rspe_scraper.py, função faltas (janela pela geração do RSPE); rspe_view.py, linha 2255 (contagem até hoje, só saída temporária e progressão antecipada)
A4	rspe_view.py, linha 298 (fração da progressão refeita)
A5	rspe_view.py, linhas 1971-1975 (coluna Término) × aba Extinção
A6	rspe_scraper.py, linhas 2072-2087 (data-base gravada); rspe_export.py, linhas 73-82 (planilha Completo)
A7	rspe_scraper.py, linhas 1792-1822 (incompatibilidade não contada); nenhum item correspondente em rspe_auditoria.py
A8	rspe_scraper.py, linha 2084 (data de referência ou da decisão)
B1	Relatório, p. 15; rspe_scraper.py, linhas 1688-1690 (nota interna)
B2	rspe_auditoria.py, linha 3734 (texto do alerta do art. 75)
B3	rspe_scraper.py, texto da fuga na função de indícios de falta ("só impede se reconhecida")
C1	rspe_view.py, linhas 2044-2114; rspe_relatorio.py, linha 1300; LEIA-ME.txt, linhas 3914, 4366 e 4404
C2	Relatório, p. 29; rspe_scraper.py, linha 2375

Achado	Local
D1-D4	Regras de situação da execução e de hediondez em rspe_scraper.py e rspe_view.py; base_juridica.json (hediondos)